

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 대부계약 요율, 사용목적 관리 부적정
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부 등 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제14조 제1항에 따르면 수탁부동산의 연간대부료는 해당 재산가액에 1천분의 50 이상의 요율을 곱한 금액으로 하되, 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 재산의 가액에 그 요율([표 21] 참고)을 곱한 금액으로 하도록 되어 있다.

[표 21] 세칙 제14조 제1항 단서에 따른 대부료율

구 분	원칙	예 외							
		1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
사용목적	-	경작/목축 등	주거	행정목적	공무원후생	사회복지/종교단체 등	소상공인	지자체행정목적	사회적기업 등
대부료율	5%	1%	2%	2.5%	4%	2.5%	3%	2.5%	2.5%

또한, 같은 세칙 제34조 제1항 제6호에 따르면 대부받은 자가 그 사용목적을 위배한 경우 대부계약을 해제 또는 해지할 수 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조에 따르면 현황 조사를 실시하여 조사 결과 제3자의 점유나 현황의 변경이 있는 경우 지체 없이 대부받은 자로 하여금 원상회복하도록 촉구하여야 하며, 원상회복이 이루어지지 않을 경우 대부계약이 해지될 수 있음을 최고 하고, 최고 후에도 원상회복이 이루어지지 않을 경우에는 대부계약을 해지하고 명도를 위한 조치를 취하여야 한다.

한편, 「부가가치세법 시행령」 제46조에 따라 국가가 공급하는 부동산 임대업은 면세 제외이므로 대부료 수입에 대해 과세가 타당하나

같은 법 제26조 및 같은 법 시행령 제3조⁵⁷⁾에 따라 [표 22]와 같이 특정재산에 한하여 실제 대부재산을 목적에 맞게 사용할 경우 부가가치세 면세를 적용함이 타당하다.

[표 22] 부가가치세법 등에 따른 면세 대상 대부재산

구 분	과세	면세
대부재산	그 밖에 모든 재산	주택 및 부수토지, 전, 답, 과수원, 목장용지, 임야, 염전

57) 「부가가치세법」 §26① 다음 각 호의 재화 또는 용역의 공급에 대하여는 부가가치세를 면제한다.

12. 주택과 이에 부수되는 토지의 임대 용역으로서 대통령령으로 정하는 것

「부가가치세법 시행령」 §3① 법 제2조제2호에 따른 용역은 재화 외에 재산 가치가 있는 다음 각 호의 사업에 해당하는 모든 역무(役務)와 그 밖의 행위로 한다

6. 부동산업. 다만, 다음 각 목의 사업은 제외한다.

가. 전·답·과수원·목장용지·임야 또는 염전 임대업

따라서, 국유재산의 적정한 대부관리를 위하여 ①대부료를 산출할 때에는 사용목적에 부합하는 요율을 적용하고, ②피대부자가 대부계약의 사용목적을 위배한 경우 원상회복 촉구 및 계약해지 등 적절한 조치를 하여야 하며, ③대부료 산출 시 대부재산의 특성과 사용목적을 검토하여 부가가치세를 부과하거나 제외하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 경기지역본부에서 대부 중인 국유재산의 사용 목적에 따른 요율 적용, 사용 현황, 부가가치세 부과를 점검한 결과⁵⁸⁾

(1) 대부료율 적용 부적정

‘△△도 △△시 △△읍 △△리 산 xx’(도로, xxm²) 소재 국유재산의 경우 2023. 8. 11. ○○○과 ‘어린이집’ 이용 부지를 ‘잡종지’ 목적으로 대부 계약을 체결하면서 정당 대부료율 2.5%가 아닌 5%를 적용하여 산출한 대부료를 부과하는 등

[표 23]과 같이 대부료율을 잘못 적용한 14건이 확인되었다.

[표 23] 사용목적에 따른 대부료율 적용 부적정 명세

(단위: %, 원)

순 번	소재지	피대부자	사용 목적	계약대부료		정당대부료		차 액 (A-B)
				요율	금액(A)	요율	금액(B)	
총 14건				차액 총 23,047,476원				
1	“기재 생략”		어린이집	5	203,580	2.5	101,790	101,790
2			종교용지	5	110,500	2.5	55,250	55,250

58) 감사일 현재 대부중인 국유재산 총 14,620건 대상 점검

순번	소재지	피대부자	사용 목적	계약대부료		정당대부료		차액 (A-B)
				요율	금액(A)	요율	금액(B)	
3	“기재 생략”		주거용지, 경작용	5	388,500	2, 1	155,400 ⁵⁹⁾	233,100
4			행정목적	5	37,609,950	2.5	18,804,975	18,804,975
5			양봉	5	810,000	1	162,000	648,000
6			어린이집	5	1,349,100	2.5	674,550	674,550
7			경작용	5	602,680	1	120,536	482,144
8			종교용지	5	278,540	2.5	139,270	139,270
9			종교용지	5	1,687,010	2.5	843,505	843,505
10			창고용지	1	36,790	5	183,950	147,160
11			주거용지	2.5	449,610	2	359,688	89,922
12			주거용지	5	428,950	2	171,580	257,370
13			행정목적	5	1,106,480	2.5	553,240	553,240
14			행정목적	5	34,400	2.5	17,200	17,200

(2) 대부목적 외 사용에 대한 관리 불철저

‘△△도 △△시 △△구 △△동 xxx-xx’(대, xxx㎡) 소재 국유재산의 경우 2018. 2. 18. ○○○과 ‘경작용’ 목적으로 대부계약을 체결한 후(대부기간 2018. 2. 18. ~ 2023. 2. 17.), 2022. 10. 12. 실태조사 시 대부목적이지 아닌 ‘주차장’ 부지로 사용 중인 현황을 파악하였는데도

원상회복을 요청하거나 대부계약을 해지하는 등 필요한 조치를 취하지 않고 대부기간이 만료되어 2023. 2. 18. 동일인과 같은 목적으로 대부계약을 체결하는 등(대부기간: 2023. 2. 18. ~ 2028. 2. 17.)

59) 주거와 경작이 혼합된 곳이나, 주거용지 요율로 일괄 가정하여 산정

[표 24]와 같이 피대부자가 국유재산을 대부계약서의 사용목적과 다르게 사용 중인 것을 확인하고도 원상회복 요청 또는 계약 해지 등 적절한 조치를 취하지 않은 대부계약 23건이 확인되었다.

[표 24] 대부목적 외 사용에 대한 관리 불철저 명세

순번	소재지	피대부자	대부목적	사용현황
총 23건				
1	“기재 생략”		경작	주택
2			주택부지	상가
3			경작용	공장
4			주택부지	상가
5			전	교회
6			전	낙시터
7			전	주택
8			전	상가
9			전	캠핑장
10			전	공장
11			경작용	공업사
12			경작용	주차장
13			전	건물
14			경작용	공장
15			주택부지	공장
16			경작용(전)	공장
17			전	야적장
18			전	종교용지
19			경작용	숙박시설
20			전	개발사업
21			전	주택
22			주택부지	상가
23			전	주택, 창고

(3) 대부료 산출 시 부가가치세 적용 불철저

‘△△도 △△시 △△면 △△리 산 xx’(도로, xxxm²) 소재 국유재산의 경우 2025. 5. 29. ○○○○공사와 ‘송전철탑부지’ 목적으로 대부계약 (연간대부료: 109천 원, 대부기간: 2025. 5. 29.~2030. 5. 28.)을 체결하는 과정에서 상세용도⁶⁰⁾를 ‘임야’로 설정하여 부가가치세 과세 적용이 누락⁶¹⁾되는 등

[표 25]와 같이 대부계약 설정과정에서 대부 목적과 과세정보가 불일치한 계약 8건이 확인되었다.

[표 25] 대부목적과 과세정보 불일치 명세

(단위: 원)

순번	소재지	피대부자	사용 목적	상세 용도	계약 부가세(A)	정당 부가세(B)	차액 (A-B)
총 8건					합계: 270,930		
1	“기재 생략”		가스배관	도로	-	56,220	56,220
2			사업부지	잡종지	-	41,225	41,225
3			철탑건설 적치장	임야	-	10,227	10,227
4			철탑부지	임야	-	10,948	10,948
5			토지	토지	-	7,930	7,930
6			답	답	33,190	면세	33,190

60) (상세용도 비과세 대상) 1. (건물)주거용, 2. 임야, 3. 전, 4. 답, 5. 과수원, 6. 목장, 7. 염전, 8. 목장용지, 9. 주택부지

61) 2023.5월 전북지역본부 종합감사 조치 결과, 담당자의 대부료 산출 시 ‘상세용도’ 선택에 따라 과세 정보가 자동 산출(임의 수정 불가) 되도록 시스템이 개선됨. 이에, 피대부자의 신청 목적을 확인하여 상세용도를 선택하고 과세 정보가 정확하게 반영되었는지 점검 후 대부계약서를 작성할 필요가 있음(상업용 대부임에도, 현황이 임야라는 이유로 상세용도 ‘임야’ 선택 시 비과세로 산출되므로, 부가가치세가 산출되는 용도로 선택할 필요가 있음)

순번	소재지	피대부자	사용 목적	상세 용도	계약 부가세(A)	정당 부가세(B)	차 액 (A-B)
7	“기재 생략”		공장용지	임야	-	65,700	65,700
8			답	답	45,490	면세	45,490

[소관부점 의견] 경기지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고 국유재산의 사용목적에 맞는 대부료를 적용 및 대부목적에 따른 사용 점검 등을 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 대부료를 잘못 적용한 계약 14건에 대해 대부계약을 변경하여 정당대부료와의 차액을 환급 또는 추가 징수하는 등 적절한 조치를 하시기 바라며 (통보)

대부계약의 사용목적과 실제 현황이 다른 대부계약 23건에 대해 피대부자에게 원상회복을 촉구하거나 대부계약을 해지하고, 과세정보를 잘못 적용한 계약 8건에 대해서 정당과세를 적용하는 등의 조치를 하시기 바랍니다. (시정)